



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 29 rabia I - Vendredi 3 rabia II 1412 - 8-11 octobre 1991

134^e année

N° 68

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

**CODE
DE COMMERCE**

1991

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 91-1401 du 30 septembre 1991, portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des services publics 1682

Ministère de la Justice

Maintien en activité de magistrats 1683

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, (rectificatif) 1683

Décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991 (rectificatif) 1684

Décret n° 91-1282 du 28 août 1991 (rectificatif) 1684

Ministère de l'Intérieur

Nominations de directeurs 1684

Nomination d'un chef d'unité 1684

Tableaux parcellaires 1684

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 91-1406 du 30 septembre 1991, portant déclassement d'une parcelle du domaine forestier de l'Etat au profit du domaine privé de l'Etat 1685

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Cessation de fonctions d'un directeur 1685

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 28 février 1990 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint (rectificatif)	1685
---	------

Ministère de l'Education et des Sciences

Nomination d'un chargé de mission	1685
Nomination du président de l'université d'Ezzitouna	1685
Maintien en activité dans le secteur public	1686

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de service hospitalo-universitaires	1687
---	------

Ministère des Affaires Sociales

Nomination d'un chargé de mission	1687
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	1687

Circulaires

Banque Centrale de Tunisie

Circulaire n° 91-12 du 24 juin 1991 relatif au crédit à moyen terme finançant l'élevage de génisses nées en Tunisie	1687
---	------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

DEROGATION

Décret n° 91-1401 du 30 septembre 1991, portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des services publics.

Le Président de la République;

Sur proposition du Premier ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle général des services publics ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Les membres du corps du contrôle général des services publics sont recrutés soit conformément aux dispositions de leur statut particulier sus-visé soit dans les conditions dérogatoires prévues par le présent décret et limitées au 31 décembre 1991.

Art. 2. — Les contrôleurs adjoints des services publics sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats suivants :

— les agents ayant suivi avec succès le cycle supérieur de l'école nationale d'administration;

— les candidats titulaires du diplôme de 3ème cycle de l'institut supérieur de gestion ou d'un diplôme équivalent ainsi que les candidats ayant satisfait au certificat d'études supérieures de révisions comptables;

— les agents titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et justifiant de 5 années d'ancienneté au moins dans le grade d'administrateur ou dans un grade équivalent à la date du concours;

— Les candidats titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et justifiant de 5 années d'ancienneté au moins à la date du concours dans une activité administrative, financière, économique ou comptable confirmée.

Le règlement et le programme de ce concours sont fixés par arrêté du Premier ministre.

Un jury désigné par arrêté du Premier ministre apprécie les épreuves de ce concours après examen des dossiers de candidatures et classe les candidats par ordre de mérite.

Art. 3. — Les agents nommés conformément aux dispositions du présent décret sont rangés à l'échelon comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade si l'avantage obtenu à la suite de leur nouvelle nomination est égal ou inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancien grade.

Art. 4. — Les agents nommés conformément aux dispositions du présent décret et qui sont reclassés à un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine bénéficient d'une indemnité compensatrice au titre du traitement de base.

Art. 5. — Les agents nommés conformément aux dispositions du présent décret sont astreints à une période de stage d'une durée de

deux (2) ans à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté. Dans le cas où il n'est pas statué sur leur cas dans un délai de 4 ans à compter de la date de leur nomination ils sont réputés titulaires d'office.

Art. 6. — Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 septembre 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DE LA JUSTICE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 91-1402 du 30 septembre 1991 :

Les magistrats dont les noms suivent sont maintenus en activité pour une période d'un an conformément aux indications ci-après :

Monsieur Mehrez Lessoued, premier président de la cour d'appel de Gafsa à compter du 1er juillet 1991.

Monsieur Moussa Chetoui, premier vice président du tribunal immobilier à compter du 1er août 1991.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

RECTIFICATIF AU JORT N° 56 DES 9 ET 13 AOUT 1991

Décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères.

1) Lire à la page 1423 :

«Chapitre VI»

L'intégration dans le corps diplomatique.

Au lieu de «Chapitre VI».

L'intégration dans les corps diplomatiques.

2) Rétablir l'article 47 comme suit :

Art. 47. — Les emplois fonctionnels à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont fixés ainsi qu'il suit :

- Secrétaire général du ministère des affaires étrangères;
- Directeur général au ministère des affaires étrangères;
- Directeur général chargé de l'inspection au ministère des affaires étrangères;
- Directeur au ministère des affaires étrangères;
- Directeur inspecteur au ministère des affaires étrangères;
- Directeur-adjoint au ministère des affaires étrangères;
- Directeur-adjoint inspecteur-adjoint au ministère des affaires étrangères.

(Le reste sans changement).

3) Rétablir l'article 57 comme suit :

Art. 57. — Le consul général est choisi parmi les agents du ministère des affaires étrangères ayant au moins le grade de conseiller des affaires étrangères ou un grade équivalent.

Le consul est choisi parmi les agents du ministère des affaires étrangères ayant le grade de secrétaire des affaires étrangères ou un grade équivalent et qui ont au moins une ancienneté de cinq (5) ans dans ce grade.

Toutefois, le consul général ou le consul peut être désigné en dehors des agents du ministère des affaires étrangères; dans ce cas, il est soit muté provisoirement ou mis en détachement, soit recruté par contrat pour la durée de la mission auprès du ministère des affaires étrangères; il est alors assujéti aux mêmes obligations que celles des agents du corps diplomatique affectés à l'étranger et bénéficie de la même rémunération; au terme de sa mission, l'agent muté provisoirement ou détaché réintègre son administration d'origine par un arrêté du Premier ministre le mutant d'office ou mettant fin à son détachement.

4) Lire à la page 1425 :

«Chapitre III» situation des agents du corps diplomatique lors de leur retour à l'administration centrale après exercice de leurs fonctions à l'étranger.

Au lieu de :

Titre III

Situation des agents du corps diplomatique lors de leur retour à l'administration centrale après exercice de leurs fonctions à l'étranger.

RECTIFICATIF AU JORT N° 56 DES 9 ET 13 AOÛT 1991

Décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant le statut particulier du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères.

1) Rétablir l'article 14 paragraphe (b) alinéa (avant dernier) comme suit :

Article 14. — Paragraphe (b) alinéa (avant dernier).

Les fonctionnaires stagiaires sont à l'issue de la période sus-visée soit titularisés, soit licenciés lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

(Le reste sans changement).

2) Lire à la page 1429 :

«Chapitre 6»

«Les huissiers des affaires étrangères».

Au lieu de «Chapitre 10».

«Les huissiers des affaires étrangères».

**RECTIFICATIF AU JORT N° 63
DU 17 SEPTEMBRE 1991 PAGE 1571**

Décret n° 91-1282 du 28 août 1991 portant organisation du ministère des affaires étrangères.

Rétablir la paragraphe 2 de l'article 27 comme suit :

2) la direction Asie Pacifique qui comprend :

A) la sous-direction Chine, Inde et pays d'Asie Continentale qui comporte :

— la division Chine

— la division Inde

— la division Pays d'Asie Vontinentale Sud Ouest (Pakistan, Afghanistan, Bengladesh, Buthan, Maldives, Népal, Sirilanka).

(le reste sans changement).

MINISTERE DE L'INTERIEUR
NOMINATIONS

Par décret n° 91-1403 du 30 septembre 1991 :

Monsieur Ridha Lamti administrateur est chargé des fonctions de directeur des affaires pénales à la direction générale des services pénitentiaires et de la rééducation au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 91-1404 du 30 septembre 1991 :

Monsieur Youssef Essridi, administrateur conseiller est chargé des fonctions de directeur des services communs à la direction générale

des services pénitentiaires et de la rééducation au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 91-1405 du 30 septembre 1991 :

Monsieur Néjib Trabelsi (chargé principal des études) est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de l'unité du suivi du projet du développement communal à la direction générale des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur à compter du 1er août 1991.

TABLEAUX PARCELLAIRES

Tableau parcellaire rectificatif d'un immeuble exproprié au profit de la municipalité de Tunis par le décret n° 82-935 du 12 juin 1982. (En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

N° d'ordre	Nom de la propriété	N° du T.F.	Superficie en m2	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	Villa Yasmina 17	14 282 Tunis S2	545/1612 parts dans l'indivision	1) M'hamed Ben Ahmed Chaâbouni 2) Amor Ben Ahmed Atki 3) Naima Bënt Ahmed Atki

Tableau parcellaire rectificatif d'un immeuble exproprié au profit de la commune de Tunis par décret n° 90-487 du 2 mars 1990. (En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976) portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

N° d'ordre	Nom de l'immeuble	N° de T.F.	Superficie	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	El Farah Wa Essourour	57 188 (partie de la parcelle n° 15)	43/400 parts dans l'indivision	— Les héritiers feu Mustapha Ben Mohamed El Ardhaoui Ben Meftah El Fitouri : Habib, Haouita, Fadhila.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DECLASSEMENT

Décret n° 91-1406 du 30 septembre 1991, portant déclassement d'une parcelle du domaine forestier de l'état au profit du domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier et notamment l'article 15 dudit code;

Vu le plan de la parcelle dont le déclassement est proposé;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Est déclassé du domaine forestier de l'Etat pour être remise au domaine privé de l'Etat la parcelle n° A 1760 couvrant une superficie de 5ha 72a 60ca objet du titre foncier n° 26649 sise au périmètre Akouda du gouvernorat de Sousse telle qu'elle est délimitée par un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret.

Cette parcelle est déclassée pour l'extention du périmètre communal d'Akouda.

Art. 2. — Les ministres de l'intérieur, des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 septembre 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 91-1407 du 30 septembre 1991 :

Monsieur Mahmoud Lotfi Ennabi est déchargé de ses fonctions de directeur régional de la conservation foncière de Tunis à compter du 27 août 1991.

MINISTERE DU TRANSPORT

RECTIFICATIF

Rectificatif de l'arrêté modifié du 28 février 1990 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint paru au JORT n° 18 du 9 mars 1991 page 348.

Rétablir l'article 6 de l'arrêté sus-visé du 28 février 1990 modifié par l'arrêté du 27 avril 1991 comme suit :

Art. 6. — L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pur l'admission.

A) Les épreuves écrites :

1) Une épreuve de culture générale.

2) Une épreuve d'ordre technique comportant pour chaque spécialité.

— un sujet commun à tous les candidats.

— un sujet à option.

Les candidats doivent mentionner sur leurs demandes de candidature l'option choisie.

B) L'épreuve orale :

Une question portant sur un sujet tiré du programme dans une option autre que celle choisie à l'écrit suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet la note qui lui sera attribuée est divisée par deux.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

NOMINATIONS

Par décret n° 91-1408 du 28 septembre 1991 :

Monsieur Taieb Ben Salem Ahmed Abid, conseiller au tribunal administratif est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 91-1409 du 30 septembre 1991 :

Monsieur Abdelmajid Ben Hamda, professeur de l'enseignement supérieur est nommé président de l'université d'Ezzitouna et ce à compter du 19 août 1991.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 91-1410 du 30 septembre 1991 :

Monsieur Mahmoud Seklani, professeur de l'enseignement supérieur est maintenu en activité après atteinte de l'âge de mise à la retraite conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Grade	Etablissement	Date de naissance	Date de mise à la retraite	Date de mise à la retraite après la période de maintien
Mahmoud Seklani	Professeur de l'enseignement supérieur	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	9/6/1929	1er/7/1991	1er/7/1992

Par décret n° 91-1411 du 30 septembre 1991 :

Monsieur Ahmed Kassab, professeur de l'enseignement supérieur est maintenu en activité après atteinte de l'âge de mise à la retraite conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Grade	Etablissement	Date de naissance	Date de mise à la retraite	Date de mise à la retraite après la période de maintien
Ahmed Kassab	Professeur de l'enseignement supérieur	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	7/6/1929	1er/7/1991	1er/7/1992

Par décret n° 91-1412 du 30 septembre 1991 :

Monsieur Masmoudi Abdelkader, maître assistant est maintenu en activité après atteinte de l'âge de mise à la retraite conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Grade	Etablissement	Date de naissance	Date de mise à la retraite	Date de mise à la retraite après la période de maintien
Masmoudi Abdelkader	Maître assistant	Institut des hautes études commerciales de Carthage	22/9/1929	1er/10/1991	1er/10/1992

Par décret n° 91-1413 du 30 septembre 1991 :

Monsieur Mohamed Sethom, maître assistant est maintenu en activité après atteinte de l'âge de mise à la retraite conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Grade	Etablissement	Date de naissance	Date de mise à la retraite	Date de mise à la retraite après la période de maintien
Mohamed Sethom	Maître assistant	Faculté des lettres de Manouba	25/3/1931	1er/10/1991	1er/10/1992

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 91-1414 du 30 septembre 1991 :

Le docteur Letaief Abdelmajid, maître de conférences agrégé en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Thameur (Sec. de chirurgie générale) pour une durée maximum de cinq (5) ans.

Par décret n° 91-1415 du 30 septembre 1991 :

Le docteur Krichène Mohamed Salah, maître de conférences agrégé en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-

universitaire à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax (service de gastro-entérologie) pour une durée maximum de cinq (5) ans.

Par décret n° 91-1418 du 30 septembre 1991 :

Le docteur Beyrouti Mohamed Issam, maître de conférences agrégé en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax (service de chirurgie générale) pour une durée maximum de cinq (5) ans.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 91-1416 du 30 septembre 1991 :

Madame Boutheina Gribaâ, née Hattab, bibliothécaire, est nommée en qualité de chargée de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales à compter du 1er juillet 1991. Dans cette situation, l'intéressée a rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 91-1417 du 30 septembre 1991 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Abdellatif Ben Kilani, en sa qualité de chargé de mission pour exercer les fonctions de directeur régional des affaires sociales à Gafsa.

circulaires

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Circulaire aux banques n° 91-12 du 24 juin 1991, objet crédit à moyen terme finançant l'élevage de génisses nées en Tunisie.

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ;

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents ;

Vu la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 portant réglementation de la profession bancaire telle que modifiée par les textes subséquents ;

Vu la circulaire n° 87-47 du 23 décembre 1987 telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents.

Décide :

Article premier. — La circulaire n° 87-47 du 23 décembre 1987 portant modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits est complétée par les dispositions suivantes :

Art. 23 bis. — Crédit à moyen terme finançant l'élevage de génisses nées en Tunisie.

Ce concours est destiné à financer l'élevage de génisses nées en Tunisie et couvre 70% des dépenses d'alimentation.

La durée du crédit est fixée à 3 ans et son remboursement se fait en une seule fois.

Le déblocage du crédit se fait en 3 tranches conformément au barème figurant à l'annexe IV bis ci-jointe.

Art. 2. — Les dispositions de la présente circulaire entrant en vigueur à compter de sa notification.

Tunis, le 24 juin 1991.

Le gouverneur

MOHAMED EL BEJI HAMDA

Barème et échéance des crédits à moyen terme finançant l'élevage de génisses nées en Tunisie

Tranches	Unité	Barème d'intervention de la banque (en dinars)	Durée du crédit
1 ^{re} année	Tête	290	3 ans
2 ^{me} année		140	2 ans
3 ^{me} année		170	1 an

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1992

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8